# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3235521 - SP (2026/0150370-8)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO** |
| AGRAVANTE | : | FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA |
| ADVOGADO | : | ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. *Fato relevante*. Busca pessoal realizada durante patrulhamento em área de tráfico, a partir de denúncias genéricas e de comportamento descrito como nervosismo com leve aceleração veicular. Apreensão de 62,6 gramas de crack, dinheiro em espécie e máquina de cartão.
3. *Pedidos*. Pretensão de afastar o óbice da Súmula 7/STJ, sob o argumento de revaloração jurídica de fatos incontroversos, para reconhecer a insuficiência dos elementos para a fundada suspeita do art. 240, § 2º, do CPP, declarar a ilicitude das provas por derivação e absolver o agravante; subsidiariamente, desclassificar a condenação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. *As decisões anteriores*. Tribunal de origem reconheceu a legalidade da abordagem policial e a finalidade mercantil da droga, com base em elementos objetivos; decisão agravada manteve o entendimento e citou precedente desta Corte.

## II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia pode ser resolvida por revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame do acervo probatório, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ e concluir pela ausência de fundada suspeita para a busca pessoal; e (ii) saber se, mantida a licitude da busca, é possível reconhecer ilicitude por derivação das provas e, subsidiariamente, promover a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, diante do conjunto probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias.

Documento eletrônico VDA58909800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2026. Código de Controle do Documento: 62792af5-6d4c-4539-85cb-7dd45b814659

## III. Razões de decidir

6. A alegação de revaloração jurídica demanda sopesamento do conjunto de circunstâncias fáticas (nervosismo, leve aceleração veicular, patrulhamento em área de tráfico e denúncias genéricas) para aferir o atendimento do *standard* de fundada suspeita do art. 240, § 2º, do CPP, o que configura valoração de prova e atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
7. O conceito de fundada suspeita é contextual e graduado, decorrendo da apreciação integrada das circunstâncias concretas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória; sua revisão em sede especial esbarra na Súmula 7/STJ.
8. O *distinguishing* em relação ao precedente citado, não afasta o óbice sumular, pois exigir a comparação do peso dos elementos fáticos dos casos, implicaria reexame probatório; o paradigma foi invocado para ilustrar a orientação de que atitudes suspeitas, aliadas a contexto de alta incidência criminal, em regra, autorizam a busca pessoal.
9. Mantida a licitude da busca pessoal reconhecida pelo Tribunal de origem, não há que se falar em ilicitude por derivação; a teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe prova originária contaminada, o que não se verifica.
10. A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ, notadamente porque a finalidade mercantil foi assentada com base na quantidade de crack apreendida (62,6 gramas), no acondicionamento da substância, e na apreensão concomitante de dinheiro e máquina de cartão; antecedentes não foram tomados como fundamento exclusivo.

## IV. Dispositivo

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
*Dispositivos relevantes citados:*

CPP, art. 240, § 2º; Súmula 7/STJ; Lei n. 11.343/2006, art. 28
*Jurisprudência relevante citada:*
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.247.585/PA

## ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de agosto de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

**Documento eletrônico VDA58909800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:40**
**Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2026. Código de Controle do Documento: 62792af5-6d4c-4539-85cb-7dd45b814659**

# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3235521 - SP (2026/0150370-8)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO MESSOD AZULAY NETO** |
| AGRAVANTE | : | FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA |
| ADVOGADO | : | ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |

**EMENTA**

**DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.**

## I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

2. *Fato relevante*. Busca pessoal realizada durante patrulhamento em área de tráfico, a partir de denúncias genéricas e de comportamento descrito como nervosismo com leve aceleração veicular. Apreensão de 62,6 gramas de crack, dinheiro em espécie e máquina de cartão.

3. *Pedidos*. Pretensão de afastar o óbice da Súmula 7/STJ, sob o argumento de revaloração jurídica de fatos incontroversos, para reconhecer a insuficiência dos elementos para a fundada suspeita do art. 240, § 2º, do CPP, declarar a ilicitude das provas por derivação e absolver o agravante; subsidiariamente, desclassificar a condenação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. *As decisões anteriores*. Tribunal de origem reconheceu a legalidade da abordagem policial e a finalidade mercantil da droga, com base em elementos objetivos; decisão agravada manteve o entendimento e citou precedente desta Corte.

Documento eletrônico VDA58909796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:46
Código de Controle do Documento: 290c5e5a-7eae-48b5-9750-aa6c4652b393

## II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia pode ser resolvida por revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame do acervo probatório, para afastar a incidência da Súmula 7/STJ e concluir pela ausência de fundada suspeita para a busca pessoal; e (ii) saber se, mantida a licitude da busca, é possível reconhecer ilicitude por derivação das provas e, subsidiariamente, promover a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, diante do conjunto probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias.

## III. Razões de decidir

6. A alegação de revaloração jurídica demanda sopesamento do conjunto de circunstâncias fáticas (nervosismo, leve aceleração veicular, patrulhamento em área de tráfico e denúncias genéricas) para aferir o atendimento do *standard* de fundada suspeita do art. 240, § 2º, do CPP, o que configura valoração de prova e atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

7. O conceito de fundada suspeita é contextual e graduado, decorrendo da apreciação integrada das circunstâncias concretas pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória; sua revisão em sede especial esbarra na Súmula 7/STJ.

8. O *distinguishing* em relação ao precedente citado, não afasta o óbice sumular, pois exigir a comparação do peso dos elementos fáticos dos casos, implicaria reexame probatório; o paradigma foi invocado para ilustrar a orientação de que atitudes suspeitas, aliadas a contexto de alta incidência criminal, em regra, autorizam a busca pessoal.

9. Mantida a licitude da busca pessoal reconhecida pelo Tribunal de origem, não há que se falar em ilicitude por derivação; a teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe prova originária contaminada, o que não se verifica.

10. A pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ, notadamente porque a finalidade mercantil foi assentada com base na quantidade de crack apreendida (62,6 gramas), no acondicionamento da substância, e na apreensão concomitante de dinheiro e máquina de cartão; antecedentes não foram tomados como fundamento exclusivo.

## IV. Dispositivo

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

*Dispositivos relevantes citados:*

---

CPP, art. 240, § 2º; Súmula 7/STJ; Lei n. 11.343/2006, art. 28

*Jurisprudência relevante citada:*

STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2.247.585/PA

**Documento eletrônico VDA58909796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:46**
**Código de Controle do Documento: 290c5e5a-7eae-48b5-9750-aa6c4652b393**

## RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA em face de decisão proferida às fls. 508/511, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nas razões do agravo, às fls. 516/524, a parte recorrente argumenta, em síntese, que: (i) a controvérsia seria estritamente de direito, consistente na revaloração jurídica de fatos incontroversos — patrulhamento em local de tráfico, denúncias genéricas e nervosismo acompanhado de leve aceleração veicular —, de modo que a Súmula 7/STJ seria inaplicável; (ii) o precedente invocado na decisão agravada (AgRg no REsp n. 2.247.585/PA) trataria de situação fática distinta, impondo-se o *distinguishing,* pois naquele caso havia denúncia específica com indicação de endereço, tentativa de fuga e confissão de corré; (iii) no mérito, o quadro fático dos autos seria insuficiente para preencher o *standard* de fundada suspeita do art. 240, § 2º, do CPP, à luz da própria jurisprudência desta Quinta Turma; (iv) reconhecida a ilegalidade da busca, todas as provas dela decorrentes seriam ilícitas por derivação, impondo-se a absolvição; e (v) subsidiariamente, a condenação deveria ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em razão da ausência de elementos objetivos de mercancia suficientemente caracterizados.

Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.

É o relatório.

## VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.

A tese central do agravante assenta na distinção entre reexame fático-probatório — vedado em recurso especial — e revaloração jurídica de fatos incontroversos — esta compatível com a competência desta Corte. A premissa abstrata é correta e encontra amparo na jurisprudência desta Turma.

O que o agravante propõe, contudo, não é a revaloração jurídica de fatos incontroversos. Ao afirmar que nervosismo, leve aceleração veicular, patrulhamento em

**Documento eletrônico VDA58909796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:46**
**Código de Controle do Documento: 290c5e5a-7eae-48b5-9750-aa6c4652b393**

área de tráfico e denúncias genéricas, são "juridicamente insuficientes" para configurar fundada suspeita, ele não está meramente submetendo fatos fixos a uma norma: está, na essência, propondo que esta Corte sopese e avalie individualmente cada um desses elementos e conclua que, em conjunto, eles não alcançam o patamar normativo exigido pelo art. 240, § 2º, do CPP. Essa operação — de verificar se o peso conjunto das circunstâncias fáticas satisfaz ou não um *standard* — não é pura subsunção jurídica: é valoração de prova por outro nome.

O conceito de "fundada suspeita" é, por sua natureza, contextual e graduado. Ele não se aplica mecanicamente a fatos isolados, mas resulta da apreciação integrada de um conjunto de circunstâncias concretas, as quais o Tribunal de origem, soberano nessa análise, reconheceu como suficientes. Pretender que esta Corte reveja essa conclusão — ainda que sob o rótulo de "revaloração jurídica" — é, em última análise, pedir que se reexamine o acervo probatório, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ.

Anoto, ademais, que a afirmação do agravante de que o policial teria admitido em juízo que "ali, qualquer um é suspeito", constitui dado probatório cujo alcance e sentido não podem ser aferidos por esta Corte sem o revolvimento do conjunto da prova oral produzida — o que, mais uma vez, remete ao óbice sumular.

O agravante sustenta que o precedente paradigmático invocado na decisão agravada não se aplicaria ao caso, por tratar de situação fática radicalmente diversa: naquele julgado havia denúncia específica com indicação de endereço, tentativa de fuga e confissão de corré; no presente caso, as denúncias eram genéricas, o comportamento do agravante limitou-se a nervosismo e leve aceleração, e não houve confissão.

O argumento não prospera.

A existência de *distinguishing* não opera de modo automático para afastar o óbice sumular: demonstrar que o caso paradigmático apresenta elementos fáticos mais robustos, não equivale a demonstrar que os elementos do caso *sub judice* são insuficientes. Para tanto, seria necessário — novamente — que esta Corte procedesse à avaliação do peso das circunstâncias fáticas dos autos, operação que reconduz ao reexame probatório vedado.

A decisão agravada não invocou o paradigma para estabelecer uma equiparação fática, mas para ilustrar o entendimento desta Turma de que atitudes suspeitas do agente, aliadas ao contexto de patrulhamento em área de alta incidência criminal, constituem, em regra, elementos suficientes à busca pessoal. O Tribunal de origem, a quem compete a análise dos fatos, reconheceu que as circunstâncias dos autos satisfaziam esse *standard*. Rever tal conclusão, por entender que os elementos aqui presentes são

**Documento eletrônico VDA58909796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:46**
**Código de Controle do Documento: 290c5e5a-7eae-48b5-9750-aa6c4652b393**

menos robustos do que os do paradigma, implica necessariamente nova apreciação do quadro probatório.

Mantido o reconhecimento da legalidade da abordagem policial, nos termos da decisão agravada e das razões acima expostas, não há que se cogitar de ilicitude da prova por derivação. A teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe a contaminação da prova originária — a busca —, que, no caso, foi legitimamente realizada à luz dos elementos fáticos reconhecidos pelo Tribunal de origem. Afastada a premissa, afasta-se a consequência.

A pretensão subsidiária de desclassificação esbarra no mesmo óbice. O Tribunal *a quo*, com base no conjunto probatório dos autos, assentou expressamente a finalidade mercantil da droga a partir da quantidade expressiva de crack apreendida (62,6 gramas), do modo de acondicionamento da substância e da apreensão concomitante de dinheiro em espécie e de máquina de cartão de crédito.

O agravante sustenta que esses elementos seriam insuficientes para caracterizar o dolo de tráfico — em especial porque a perícia no aparelho celular teria sido negativa e não teriam sido apreendidos balança ou caderno de contabilidade. Ocorre que a suficiência ou insuficiência do conjunto probatório para tal fim, é questão de apreciação do acervo de provas, soberanamente realizada pelas instâncias ordinárias.

Reformar essa conclusão, por entender que os indícios de mercancia eram insuficientes, implicaria necessariamente ponderar os elementos de prova reconhecidos pelo Tribunal de origem — providência vedada pela Súmula 7/STJ. O argumento de que a condenação anterior não poderia operar como fator preponderante para definir o tipo penal, embora abstratamente correto, não altera essa conclusão, pois o Tribunal de origem não assentou a tese de tráfico exclusivamente com base nos antecedentes do acusado, mas sim no conjunto dos elementos objetivos.

Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

**Documento eletrônico VDA58909796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/08/2026 17:32:46**
**Código de Controle do Documento: 290c5e5a-7eae-48b5-9750-aa6c4652b393**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO**
**QUINTA TURMA**

Número Registro: 2026/0150370-8

**AgRg no AREsp 3.235.521 / SP**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 15002022620258260583 20516892025

EM MESA

JULGADO: 04/08/2026

**Relator**
Exmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

**AUTUAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| AGRAVANTE | : | FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA |
| ADVOGADO | : | ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

**AGRAVO REGIMENTAL**

| | | |
|---|---|---|
| AGRAVANTE | : | FELIPE JUNIOR GUEDES DE SOUZA |
| ADVOGADO | : | ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492 |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



**Documento eletrônico VDA58858243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/08/2026 10:41:23**
**Código de Controle do Documento: 7D440007-9F3A-4264-8E49-1B48B72AD7A8**